

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5803/2534

นางสาว นภาพร สินธุ์ศิริมานะ
นาย สุเทพ ปัทมชัยวิรัตน์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 39, มาตรา 224

คดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่ให้รอฟังผลคดีอื่นให้ถึงที่สุดก่อน ซึ่งเป็นดุลพินิจของศาลที่จะสั่งตามที่เห็นสมควรตาม ป.วิ.พ. มาตรา 39 จำเลยอุทธรณ์โต้แย้งการใช้ดุลพินิจของศาลชั้นต้นเกี่ยวกับการสั่งไม่รอฟังผลคดีอื่น จึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามมาตรา 224.

โจทก์ฟ้อง ขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินพิพาทและให้จำเลยรื้อบ้านเลขที่ 157 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร ซึ่งปลูกในที่พิพาทออกไป หากจำเลยไม่ยอมรื้อถอนขอให้โจทก์รื้อโดยให้จำเลยเสียค่าใช้จ่ายกับให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายเดือนละ 1,000 บาท ตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะขนย้ายเสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่พิพาท ไม่มีอำนาจฟ้อง เดิมโจทก์เคยฟ้องขับไล่นายสุรินทร์ ปัทมชัยวิรัตน์ออกจากที่พิพาทตามคดีหมายเลขดำที่ 3215/2529 คดีหมายเลขแดงที่ 5260/2531 คดีดังกล่าวศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า จำเลยคดีนี้เป็นบริวารของจำเลยในคดีดังกล่าว คดียังไม่ถึงที่สุด โจทก์มาฟ้องจำเลยในคดีนี้

อีก จึงเป็นฟ้องข้อนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ไม่เสียหายเพราะที่ดินไม่ใช่ของโจทก์ และในส่วนค่าเสียหายในคดีนี้ศาลก็วินิจฉัยแล้ว

ระหว่างการสืบพยาน จำเลยขอให้ศาลรอฟังผลคดีของศาลชั้นต้นหมายเลขดำที่ 3215/2529 หมายเลขแดงที่ 5260/2531 จนกว่าคดีดังกล่าวจะถึงที่สุด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ดำเนินคดีต่อไปโดยไม่รอผลอีกคดีหนึ่งตามที่จำเลยขอ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่พิพาทและให้จำเลยรื้อบ้านเลขที่ 157 ซึ่งปลูกอยู่ในที่พิพาทออกไป

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รอฟังผลอีกคดีหนึ่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยผู้อาศัยออกจากที่พิพาท และเรียกค่าเสียหายเดือนละ 1,000 บาทถือได้ว่าในขณะที่ยื่นคำฟ้องอาจให้เข้าได้ไม่เกินสองพันบาท จำเลยมิได้กล่าวแก้เป็นข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์ หรือมิได้ยกข้อโต้เถียงในเรื่องแปลความหมายแห่งข้อความในสัญญาที่ก่อให้เกิดสิทธิอยู่ในที่พิพาทนั้น เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาคขับไล่จำเลยออกจากที่พิพาทจำเลยจึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 วรรคสอง ที่จำเลยอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งไม่ให้รอฟังผลคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 5260/2531 ให้ถึงที่สุดเสียก่อนพิพากษาคขับไล่จำเลยว่าเป็นการไม่ชอบนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าเป็นการโต้แย้งดุลพินิจของศาลชั้นต้นเกี่ยวกับการสั่งไม่รอฟังผลคดีอื่น ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 39 เป็นดุลพินิจของศาลจะสั่ง

ตามที่เห็นสมควรหาใช้บทบังคับศาลต้องสั่งให้รอฟังผลคดีอื่นทุกคดีไปไม่ อุทธรณ์
ของจำเลยจึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทบัญญัติกฎหมายดัง
กล่าวข้างต้น แม้ศาลอุทธรณ์จะวินิจฉัยมา ศาลฎีกาก็รับวินิจฉัยให้ไม่ได้"

พิพากษายกฎีกาจำเลย.

(จรัส อุดมวรชาติ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>